

1514166-46.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVIO EDUARDO CALDEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

SILVIO EDUARDO CALDEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incursos nas sanções do art. 157, §2.º, incisos II do Código Penal, porque, ao que consta, no dia 29 de abril de 2019, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514166-46.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514166-46.2019.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVIO EDUARDO CALDEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

SILVIO EDUARDO CALDEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incursos nas sanções do art. 157, §2.º, incisos II do Código Penal, porque, ao que consta, no dia 29 de abril de 2019, por volta das 03h05, na Rua Sabbado Dangelo, 1980, Itaquera, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e em unidade de desígnios com Caique Alexandre Santos Mesquita (falecido), subtraíram, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, o motociclo Honda/NXR, de placas FKL-3662, pertencente a vítima José Edigenison Oliveira. Consta na denúncia que no dia dos fatos, a vítima se encontrava em via pública, quando o denunciado, na companhia de Caique e um terceiro se aproximaram a bordo de um Fiat/Palio e, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, exigiram a entrega da motocicleta da vítima, ocasião que a vítima entregou ao denunciado e os demais, que se evadiram na

sequência.

A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2019 (fls. 80/81).

Citado (fls. 148/149) o réu apresentou resposta à acusação (fls. 153).

A decisão de fls. 208/209 designou audiência de instrução, debates e julgamento. Na audiência, foram tomados os depoimentos da vítima, testemunhas e procedido ao interrogatório do acusado.

Em memoriais, o Ministério Público postulou a improcedência com a absolvição do acusado. A defesa acompanhou o pedido.

É o relatório. Fundamento e decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Passo, pois, a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade dos acusados pela prática dos delitos de roubo qualificado.

O pedido é improcedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/07 e fls. 15/18), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 09/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19), bem como pelos depoimentos tomados em juízo.

O mesmo não pode ser dito em relação a autoria.

O réu não compareceu em juízo sendo decretada a sua revelia.

A vítima José Edigenison Oliveira contou que estava indo do trabalho de madrugada quando um carro foi atrás, tentou dar fuga, mas o carro o acompanhou e parou e eles levaram sua moto. Tinham 3 pessoas no carro. Não estavam de máscara. Eles tinham cerca de 1,70m um era mais moreno e um era branco. O local era bem iluminado. Foi na delegacia e fez o BO. Cerca de 3 dias depois ligaram dizendo que tinham achado a moto e um sofreu o acidente e morreu e o outro viu só por foto. Mostraram a foto do rapaz que sofreu o acidente e perguntaram se reconhecia o outro e disse que também estava. Só mostraram as duas fotos. Um estava com a arma e o outro revistando. Foi questão de segundos. Viu a arma de fogo mas não sabe se era verdadeira. A foto era metade do corpo, a do réu parecia foto de delegacia, ele tinha respondido alguma coisa, foi mostrada na tela do computador. Eles estavam sozinhos na delegacia. As pessoas eram da sua altura, que tem 1,78m, mas eles eram mais magros pareciam mais baixos. Não lembra as roupas, nem da cor. O réu tinha marcas de acne no rosto. O que viveu era o mais branco. Não lembra quando falaram que a pessoa tinha morrido. A testemunha Marcos Paula França contou na audiência que é agente policial e estava presente no reconhecimento. A foto do réu achada é a do IRGD, preto e branco, 3x4. A testemunha Rafael Gustavo Teodoro de Moraes, policial militar, narrou que viram uma moto com uma pessoa sem capacete, quando o Caique cruzou, viram que a moto estava sem placa e se evadiu, fizeram acompanhamento, mas em uma descida ele entrou muito rápido e tem um paredão e quando ele foi virar ele caiu no meio fio e ficou desacordado, chamaram o resgate, mas ele faleceu. Em seguida, os moradores viram tudo e saíram na rua, então um indivíduo chegou dizendo que era o irmão do Caique, e saiu assustado. Posteriormente na delegacia, ficou com isso na cabeça e a vítima disse que tinham dois indivíduos no roubo então lembrou que o réu tinha sido preso na posse de um simulacro, então relacionaram as duas ocorrências. A vítima falava das características certas do Caique e a outra parecia com a do réu conduzido por outros policiais em dias anteriores.

No mesmo sentido foi o depoimento do Delegado Renato Oliveira Mazia contou que a ocorrência foi apresentada pela PM que estava em patrulhamento, deu sinal de parada mas a moto se evadiu, perdeu o controle e colidiu, foi socorrido e veio a óbito. A PM pesquisou a moto e constatou que era produto de roubo. A vítima foi na delegacia e reconheceu a foto da pessoa que morreu e a PM ainda disse que um indivíduo compareceu no local da colisão e dizendo que era irmão de criação do Caique. E acharam estranho que na data anterior ele foi encontrado com um simulacro. Com isso entrou no sistema e pesquisou o BO e encontrou o réu e mostraram a foto para a vítima que reconheceu o réu como a pessoa que estava com arma de fogo. Em relação ao Caique a vítima disse que foi a pessoa que se evadiu com a moto. Foi mostrada apenas as fotos dos dois para o réu. A foto era preto e branco. Não foi a foto de fl. 43 a reconhecida, essa está bem melhor, a foto que ele reconheceu foi do IRGD 3x4.

No caso em tela, todo o delito se baseia no reconhecimento fotográfico feito pela vítima em sede inquisitória em uma foto 3x4, preto e branco e desacompanhada de qualquer outra foto.

Assim, o desrespeito às normas legais no reconhecimento fotográfico, somado a fragilidade de provas, em especial o não reconhecimento inicial pelo ofendido em juízo, e as circunstâncias fáticas não é possível um decreto condenatório.

Nesse sentido foi o julgado recente do STJ do qual transcrevo algumas partes: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. (HABEAS CORPUS Nº 712781 - RJ (2021/0397952-8) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ)

Como bem ponderou o ministro neste julgado:

O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar e comprometer a memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto. 8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc

Nesse sentido também é o entendimento doutrinário:

No que refere ao reconhecimento de pessoas, a maleabilidade e a função de aprender geram um efeito não desprezível: quando um rosto é apresentado a uma vítima e esta o reconhece como sendo autor do crime, seu cérebro "aprende" que o rosto reconhecido é o rosto visto no local do crime. Assim, todo reconhecimento é impactado diretamente por reconhecimentos anteriores, sendo o primeiro reconhecimento a oportunidade em que se pode ter acesso à memória mais livre de contaminações possível. Ou seja, um reconhecimento feito em Juízo utilizando métodos adequados não tem a capacidade de remediar os efeitos de um primeiro reconhecimento irregularmente produzido. Sendo o primeiro reconhecimento primordial para a identificação de autoria, é preciso zelar pela sua adequada realização. (MATIDA, Janaina; CECCONELLO, William. Outra vez sobre o reconhecimento

fotográfico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-out-01/limite-penal-outra-vez-reconhecimento-fotografico>. Acesso em: julho. 2022)

Fica claro assim que o reconhecimento inicial realizado afeta todos os subsequentes, de modo a reforçar ainda mais a importância de que ele seja feito mediante um procedimento que assegure a lisura do ato, em especial quando que se tem a compreensão de que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível.

Em suma, da prova oral produzida em juízo não se extraem elementos suficientes para um decreto condenatório.

Desta feita, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de serem os acusados os autores do fato criminoso.

Em razão disso, já se decidiu: “A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente”. (TJSP – AC 142.227-3 – Rel. Nelson Fonseca – JTJ 170/315).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu SILVIO EDUARDO CALDEIRA, qualificado nos autos, das sanções art. 157, §2.º, incisos II do Código Penal, do Código Penal por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.

Custas não são devidas.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA